

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 137.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL"

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto Reglamentario 170 de febrero 5 de 2.001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2.001, 007 de 2.002 y 004 de 2.003 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Publico en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que la Constitución Política establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y demás libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia y transparencia siempre en garantía del interés general.

Que conforme al artículo 334 de la Constitución Nacional *"La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

137.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL"

la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano (...)."

Que conforme a lo establecido por el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 105 de 1996 *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesaria para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad(...)"*

Que de acuerdo a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 uno de los principios del Transporte Público es el acceso al transporte, exigiéndose a las autoridades competentes el diseño y ejecución de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda, y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 3º de la ley 336 de 1996 preceptúa que en la regulación del transporte público las autoridades competentes deben exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 336 de 1996 *"El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el Plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares."*

Que conforme al artículo 5º de la Ley 336 de 1996, el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que conforme a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 336 de 1996, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 137,11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL"

encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.

Que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en los contratos o permisos.

Que el Gobierno Nacional a través del MINISTERIO DE TRANSPORTE o sus organismos adscritos, estableció las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta.

Que el legislador del momento al expedir la Ley 105 de 1993 constituye la conformación del Sector Transporte y del Sistema Nacional de Transporte determinado los organismos rectores competentes en la materia, estableciendo su naturaleza, control, regulación y vigilancia, buscando dentro de la libre circulación lo que podía ser una vía de solución a la problemática de la congestión del Estado de preferir el servicio particular en el uso de la infraestructura del transporte indispensable para que hayan propósitos, objetivos, metas, prioridades y estrategias correctamente definidas y coherentemente coordinadas, para que habiéndose convertido la planeación del transporte y la infraestructura en una obligación legal y en un componente del plan Nacional de Desarrollo, tanto de los planes de la Nación como de las entidades territoriales y Distritales se constituyan en modelos que demuestran una técnica depurada y contempla las necesidades reales en la prestación del servicio público de pasajeros, conforme a los principios y preceptos legales para la interpretación y ejecución del mandato legal.

Que la Ley 336 de diciembre 20 de 1.996 en su artículo 6° preceptúa: *"Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de conformidad con las autoridades expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional..."*.

Que el artículo 8° ibídem bajo la suprema dirección y tutela administrativa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el Sector y el Sistema de transporte serán las encargadas de la

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 137.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL"

organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los criterios de colaboración y armonía propios de su permanencia al orden estatal.

Que conforme a lo establecido por el artículo 17 de la ley 336 de 1996 "El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización."

Que de acuerdo con el artículo 18 de la ley 336 de 1996, el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas; a su vez, conforme al numeral 5° del artículo 3° de la Ley 105 de 1993 establece que el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público particulares, no genera derechos especiales diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del Decreto 170 de 2001 *"La prestación del servicio de transporte metropolitano distrital y/o municipal será de carácter regulado. La autoridad competente definirá previamente las condiciones de prestación del servicio conforme a las reglas señaladas en la presente Resolución."*

Que conforme a lo establecido por el artículo 11 del Decreto 170 de 2001 *"La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."*

Que conforme a lo previsto por el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, la autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 137 • 11

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO “COOLITORAL”

Estas alternativas de servicio es la que ha fijado el legislador para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de pasajeros.

Alternativas de servicio que tienen un procedimiento previamente establecido en la normatividad por lo que a la administración pública para cumplir a cabalidad con el principio de legalidad al expedir los actos propios de su razón de ser, le corresponde encausar su actividad por los caminos que garanticen entre otros los derechos de los asociados, frente a las administración. Por ello la necesidad de cumplir con el procedimiento administrativo, el cual es la herramienta más idónea para asegurar la ausencia de arbitrariedad en el obrar de la administración.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla expidió la Resolución 051 de 2010 *“Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana”*

Que conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010, *“La autoridad de transporte competente deberá oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las empresas en el mercado.”*

La reorganización del servicio implica: suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y clase, capacidad transportadora y número de vehículos”.

Que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 051 de 2010, *“Todas las medidas que conducen a mejorar la prestación del servicio de transporte en la ciudad por la implantación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro están fundamentadas en el modelo de transporte construido a partir del estudio denominado “Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio Ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana” realizado por la Universidad del Norte, el cual recopiló la información necesaria para la planificación del transporte en el Área Metropolitana. Dicho informe será debidamente socializado y será la base para la construcción del escenario técnico final de reorganización de rutas, el servirá para la evaluación*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

137 • 11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL"

de las propuestas a que tienen derecho los transportistas." cumpliendo lo establecido en el artículo 27 y 34 de decreto 170 de 2001.

Que teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en condiciones normales de demanda, detectadas en los estudios técnicos en mención la entidad, mediante la Resolución Metropolitana N° 154.10 del 14 de mayo de 2010 se reestructuró de oficio la ruta 0105 Florida Terminal – Santa Fe quedando como ruta No. A1 Zona Franca – Carrera 38 – Riomar – Via 40 - Circular, autorizada a la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico "Coolitoral"

Que el 23 de marzo de 2011, algunos ciudadanos habitantes del Barrio el Silencio, presentaron ante el Área Metropolitana de Barranquilla un derecho de petición con el fin de manifestar su inconformidad por el nuevo recorrido de las rutas de la empresa Coolitoral que garantizaba el servicio desde y hacia el corredor universitario y desde y hacia el centro de la ciudad

En respuesta a la anterior petición mediante Circular de fecha 15 de abril de 2011 se desvió la ruta A1 con el fin de garantizar la movilización de las personas que habitan en el barrio El Silencio.

Que la decisión del Área Metropolitana e Barranquilla de reestructurar la ruta No. 0105 correspondió a la entrada del Sistema del Transporte Masivo Transmetro que, además, debería complementar y suplir la nueva ruta A1 en los sectores cuyas rutas de transporte colectivo fueran eliminadas, situación que no ha sucedido hasta la fecha.

Que los argumentos de la comunidad son razonables, y por tanto, debe esta Entidad garantizar el servicio de transporte como un servicio público para aquellas comunidades que pueden sufrir riesgos en su persona y bienes por una deficiente prestación del servicio mencionado.

Que la ruta A1 se reestructurará con un recorrido adicional el cual será eliminado de la ruta A1 una vez el Sistema de Transporte Masivo Transmetro pueda suplir o complementar las necesidades que justifican la adición, a criterio de esta Entidad.

Que teniendo en cuenta que la facultad de reestructuración oficiosa de la autoridad de transporte no se agotó con la expedición de las Resolución Metropolitana N° 154.10 del 14 de mayo de 2010, sino que, esta ~~potestad puede~~

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 137.11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO "COOLITORAL"

utilizarse cuando las necesidades de los usuarios del servicio público colectivo metropolitano así lo requieran y se encuentren soportadas en un estudio técnico.

Que para este caso, la modificación a la ruta A1 autorizada a la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico "Coolitoral" responde a la optimización del servicio público de transporte para satisfacer las necesidades de los usuarios del barrio El Silencio.

Que las modificaciones estudiadas armonizan con la implementación del Sistema Masivo de Transporte Integrado – TRANSMETRO.

Que en atención a todo lo anterior, existe la necesidad de modificar el recorrido de ruta A1 autorizado a la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico "Coolitoral" en ejercicio de la facultad legal que establece el artículo 34 del Decreto 170 de 2001.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese la reestructuración oficiosa del recorrido de las rutas A 1 autorizada a la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atlántico "Coolitoral", de la siguiente manera:

Ruta Código	A1
Denominación (Origen – Destino)	ZONA FRANCA – CARRERA 38 – RIOMAR- VIA 40 - CIRCULAR
Recorrido	
TERMINAL (CALLE 17 No. 29 – 157) – CARRERA 29 – CALLE 16 - CARRERA 30 – CALLE 4 - CARRERA 38 – CALLE 35 – CARRERA 43 – CALLE 51 – CARRERA 38 – CALLE 70B – CARRERA 36 – CALLE 71 – CARRERA 33 – CALLE 74 – CARRERA 34 – CALLE 75 – CARRERA 26B – CALLE 76A – CARRERA 26C2 – CALLE 79 – CARRERA 26C7 – CALLE 79A – CARRERA 38 – CALLE 80B – CARRERA 42B – CALLE 81 – CARRERA 42B1 – CALLE 93 – CARRERA 51B - CALLE 94 – CARRERA 53 – CALLE 98 – CARRERA 64 – CALLE 86 – CARRERA 75B – CALLE 82B – CARRERA 76 – CALLE 85 –VÍA 40 – CALLE 30 – CARRERA 36 – CALLE 31 – CARRERA 38 – CALLE 4 – CARRERA 30 – CALLE 17 - TERMINAL. FIN DEL RECORRIDO.	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 137, 11

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA RUTA ZONA FRANCA - CARRERA 38 - RIOMAR - VIA 40 - CIRCULAR AUTORIZADO A LA COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO 'COOLITORAL'"

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución modifica parcialmente la Resolución Metropolitana N° 154.10 del 14 de mayo de 2010, en lo que tiene que ver con el recorrido de las rutas A-1, tal como se expuso en las consideraciones de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Que con relación a las características técnicas y capacidad transportadora de la ruta A-1 autorizada a la Cooperativa Integral de Transportes del Litoral Atlántico - COOLITORAL, se mantiene conforme a lo resuelto en las Resoluciones Metropolitanas N° 154.10 de 14 de mayo de 2010, las cuales se consideran vigentes para este punto.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente al representante legal de la Cooperativa Integral de Transportes del Litoral Atlántico - COOLITORAL del contenido de la presente resolución en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguiente del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con lo señalado en el artículo 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

10 JUN. 2011

Dado en Barranquilla, a los,

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyecto: 00311 SILMA - Presidencia Externa AMB

Revisado:
Francisco Antonio Salazar - Secretario General
Paola María Martínez - Coordinadora Técnica de Transporte